



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1693-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0579-2026/CC1

DENUNCIANTE : ANA MARÍA ALZAMORA TORRES (SEÑORA ALZAMORA)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SANCIÓN : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: ONCE CON SESENTA (11,60) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)**

Lima, 25 de febrero 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 16 de julio de 2025, subsanado con los escritos del 27 de agosto de 2025, la empresa Transporte y Distribución Logística JM S.A.C (en adelante, la empresa) denunció a Banco de Crédito del Perú S.A. (en adelante, el Banco) por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:

(i) El 11 de junio de 2025 mediante una notificación tomó conocimiento que se realizó una transferencia no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 de la empresa por el importe de S/ 30 000, pese a que no se alertó, escapa de su patrón de consumo y no fue consentida ni autorizada. El detalle de la operación fue el siguiente:

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
11/06/2025	09:20	Transferencia a Cuenta N°232-99*****-0-39 a nombre de CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES WYP EIRL	S/ 30 000,00

(ii) Debido a ello, se comunicó vía telefónica con el Banco para informar que no reconocía la transferencia y solicitó el bloqueo de su tarjeta. El personal del Banco que lo atendió le comunicó adicionalmente que se habían realizado 2 intentos de transferencias fallidos que fueron rechazados por el Banco y que la operación cuestionada por el importe de S/ 30 000,00 todavía no había sido procesada.

(iii) El 11 de junio de 2025 se le notificó el bloqueo temporal de su tarjeta como medida preventiva por motivos de seguridad. En la misma fecha, presentó el reclamo N° C41449752 ante el Banco, indicando no reconocer la transferencia cuestionada y solicitando la devolución inmediata del monto transferido.

¹ Registro Único de Contribuyente N° 20100047218

² Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

- (iv) El 24 de junio de 2025 recibió respuesta no favorable del Banco argumentada en que “el proceso siguió las medidas de seguridad” (Sic), lo cual, a su criterio, resulta una respuesta insatisfactoria, evasiva y vulneradora a sus derechos como consumidor. Así también, presentó la solicitud reiterativa de devolución con N°C42024644, recibiendo nuevamente respuesta no favorable del Banco el 9 de julio de 2025.
- (v) A causa de dicha respuesta, el 27 de junio de 2025, solicitó al Banco la remisión íntegra del registro de la llamada telefónica que realizó al canal oficial de atención el día 11 de junio de 2025, la remisión del informe técnico completo de las 3 operaciones registradas en aquella fecha desde su cuenta, así como el detalle de otros elementos técnicos y operativos. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta del Banco.
2. La empresa solicitó como medida correctiva que se ordene al Banco: i) la devolución del monto de la transferencia no reconocida; y, ii) la entrega de toda la documentación concerniente a la solicitud presentada con fecha 27 de junio de 2025. Asimismo, la denunciante requirió el pago de las costas y costos del procedimiento.
3. A través de Resolución N° 0268-2025/CC1-ST del 3 de setiembre de 2025, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia interpuesta por la empresa contra el Banco, de conformidad con los términos siguientes:

“(…)

SEGUNDO: admitir a trámite la denuncia del 16 de julio de 2025, subsanada con los escritos del 27 de agosto de 2025, interpuesta por Transporte y Distribución Logística JM S.A.C. en contra de Banco de Crédito del Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que el 11 de junio de 2025 se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la Cuenta de Ahorros N°191-919*****-0-56 del denunciante por un monto total de S/ 30 000,00, pese a que no se alertó, escapa de su patrón de consumo y no fue consentida ni autorizada. El detalle de la operación fue el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
11/06/2025	09:20	Transferencia a Cuenta N°232-99*****-0-39 a nombre de CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES WYP EIRL	S/ 30 000,00

- (ii) *Presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría atendido adecuadamente el Reclamo N°C41449752, interpuesto por el denunciante en fecha 11 de junio de 2025, en la medida que brindó una respuesta insatisfactoria, evasiva y vulneradora a los derechos del denunciante como consumidor.*
- (iii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1693-2025/CC1

no habría atendido la solicitud de gestión presentada por el denunciante en fecha 27 de junio de 2025.

4. El 15 de enero de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos señalando lo siguiente:
- (i) Cuestionó la calidad de consumidor final de la empresa.
 - (ii) Considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de crédito y débito no presente y que, de acuerdo con la Resolución SBS 02286-2024 se establecía un plazo de adecuación para dicho supuesto hasta el 1 de julio de 2025, la norma aplicable sería el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado mediante Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas).
 - (iii) Sobre el análisis del patrón de consumo, indicó que mediante Resolución SBS N° 03289-2025, la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (en adelante, SBS) modificó el artículo 17° de la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprobó el Reglamento de Tarjetas, sobre la base de que no se podía imputar responsabilidad a la entidad bancaria partiendo del supuesto de que una transacción no pertenecía al patrón de consumo del consumidor.

Sobre las medidas de seguridad en la cuenta de ahorros 191-919****-0-56

- (i) Respecto a la operación por el importe de S/ 30 000,00 se realizaron mediante banca móvil con el registro de la tarjeta Credimás vinculada a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56, clave de internet de 6 dígitos y la confirmación del Finger Print.
- (ii) La denunciante no ha cuestionado la afiliación a banca móvil ni al Finger Print.
- (iii) Asimismo, a través del “Reporte de operaciones banca móvil” se acreditaría el ingreso al canal a las 09:19:26 horas (fila 28) lo que coincidiría con la glosa “Login” de la fila 22.
- (iv) El método biométrico utilizado para validar las operaciones es el Finger Print, el cual aparece en la columna *destip* autenticación y fila 28, lo que coincide con el monto cuestionado de S/ 30 000,00.
- (v) Sobre la autenticación reforzada, la tarjeta actúa como primer factor de autenticación y el biométrico Finger Print como segundo factor de autenticación.

Sobre que el Banco no habría atendido adecuadamente el Reclamo N°C41449752

- (vi) Cumplió de manera íntegra con las obligaciones previstas en el Código, tanto en lo que respecta al plazo legal de atención como al contenido mínimo exigible de la respuesta.

Sobre la no atención de la solicitud de gestión presentada por el denunciante



- (vii) Formuló allanamiento en la medida en que se limita a aceptar la pretensión, sin que ello implique -ni deba interpretarse- como un reconocimiento de los hechos ni de los fundamentos jurídicos.
5. El 26 de enero de 2026, la denunciante presentó un escrito mediante el cual contesta los descargos formulados por el Banco, en relación con su calidad de consumidor final, la validez de la operación no reconocida a través de los datos de la tarjeta, clave secreta y autenticación biométrica (finger print), así como sobre la aplicación del reglamento de ciberseguridad.
6. El 9 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0187-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:
- (i) Sancionar con una multa de 5,45 Unidades Impositivas Tributarias a Banco de Crédito del Perú S.A., por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no quedó acreditado que adoptó las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191- 919****-0-56 por el importe de S/ 30 00,00 de titularidad de la empresa Transporte y Distribución Logística JM S.A.C. 152.
 - (ii) Declarar infundada la denuncia interpuesta por la empresa Transporte y Distribución Logística JM S.A.C contra el Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que quedó acreditado que el proveedor cumplió con atender adecuadamente el Reclamo N°C41449752, interpuesto por la empresa Transporte y Distribución Logística JM S.A.C el 11 de junio de 2025.
 - (iii) Sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. con una amonestación, por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado, respecto del hecho consistente en que no habría atendido la solicitud de gestión presentada por la empresa Transporte y Distribución Logística JM S.A.C el 27 de junio de 2025.
7. Por Resolución N° 7 del 18 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica corrió traslado del Informe Final de Instrucción N° 0187-2026/CC1-ST de fecha 9 de febrero de 2026, a las partes del procedimiento, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
8. El 16 de febrero de 2026, la empresa presentó su escrito con observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0187-2026/CC1-ST, mediante el cual adjuntó los estados de cuenta de la cuenta de ahorros 191-919*****-0-56 correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2025. Asimismo, reiteró sus argumentos de su escrito de denuncia, señalando lo siguiente:
- (i) Ante la ausencia de medio probatorio que acredite la activación legítima del canal de banca móvil, no puede considerarse probado que el denunciante haya consentido su utilización.
 - (ii) La autenticación técnica registrada por un sistema informático no equivale



automáticamente a consentimiento jurídico, especialmente cuando no se acredita que el titular haya activado voluntariamente dicho método de validación.

- (iii) La única persona autorizada para realizar movimientos en la cuenta bancaria es la representante legal de la empresa, por lo que se adjunta la captura de la identificación técnica de los celulares que utiliza actualmente dicha representante, a fin de demostrar que el equipo empleado no corresponde al dispositivo "Motorola" aludido por el Banco.
9. Asimismo, el 17 de febrero de 2026, el Banco presentó un escrito mediante el cual con observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0187-2026/CC1-ST, reiterando los mismos argumentos de su escrito de descargos.
10. En consecuencia, corresponde a esta Comisión emitir las recomendaciones que estime pertinentes en el procedimiento administrativo sancionador iniciado por la empresa contra el Banco.

ANÁLISIS

Cuestiones Previas

(i) Sobre la improcedencia por consumidor final alegada por el Banco

Sobre la noción de consumidor

11. El numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del Código refiere a aquellos que pueden ser considerados como consumidores o usuarios y, por ende, que pueden acceder al nivel de protección especial que brinda la normativa de protección al consumidor³.
12. La norma señalada establece que son consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren, usan o disfrutan un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a la actividad empresarial. Asimismo, se incluye en la misma categoría a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos bienes que no formen parte del giro propio de su negocio.
13. De acuerdo con el esquema que el legislador peruano ha previsto a partir del Código, se considera que, a efectos de evaluar la calidad de consumidor de la parte denunciante, deberá seguirse el siguiente diagrama:

³ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo IV.- Definiciones

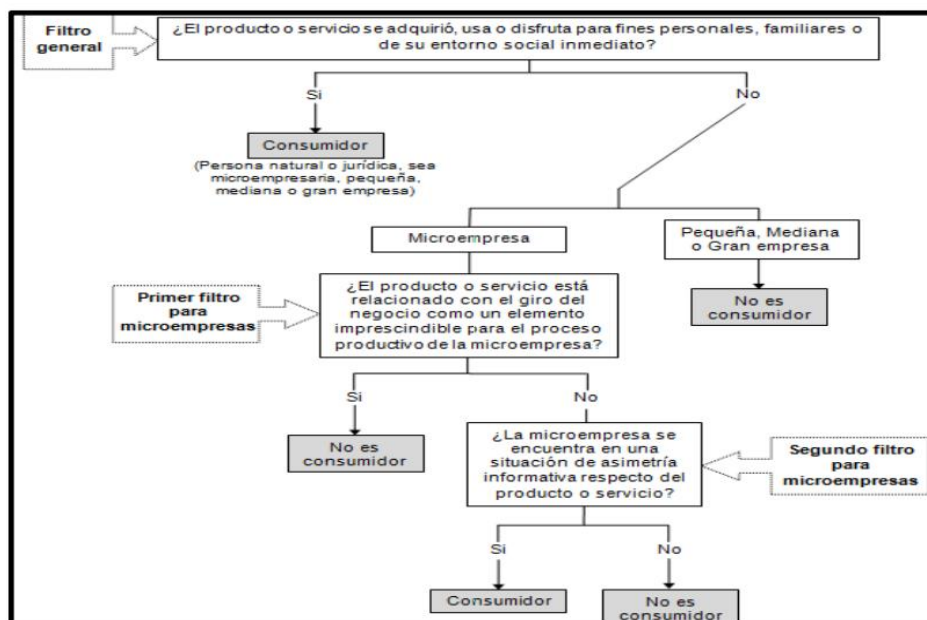
Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.

(...)

Diagrama N° 1



14. En atención a ello, existe un filtro general que se debe evaluar para determinar si la parte accionante posee la calidad de consumidor. Este filtro consiste en analizar si la adquisición, uso o disfrute que la parte denunciante realiza sobre el producto o servicio materia de controversia está vinculado a un fin personal, familiar o de su entorno social inmediato, en cuyo caso la persona natural o jurídica califica como consumidor final. Cabe precisar que, en este filtro es irrelevante si la persona natural o jurídica posee calidad de microempresa, pequeña, mediana o gran empresa.
15. En principio, la normativa señala que, ante la denuncia de una persona natural o jurídica que adquiere, usa o disfruta un producto o servicio para fines distintos a los personales, familiares o de entorno social inmediato, no se podría considerar a dicha accionante como consumidora; sin embargo, el propio Código establece un supuesto de excepción para las microempresas que se encuentren en una situación de asimetría informativa respecto de los productos que no son imprescindibles para su proceso productivo.
16. En el caso de las microempresas (filtro especial), el análisis de procedencia se sujetará a los siguientes parámetros:
 - (i) Para determinar si se está ante una microempresa, se determinará si la parte denunciante encaja en la noción de microempresario prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE (en adelante,

Ley Mype)⁴, esto es, si no posee ventas anuales que superen las 150 UIT. Caso contrario, de superarse este monto, la denuncia será declarada improcedente.

- (ii) En el supuesto que se haya acreditado el carácter de microempresario, deberá analizarse si el producto o servicio denunciado está relacionado con el giro del negocio⁵, como un elemento imprescindible para el proceso productivo que realiza la unidad productiva. En este punto, si se comprueba que el bien materia de cuestionamiento forma parte esencial del proceso productivo, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
 - (iii) Finalmente, para el caso de las microempresas cuyo producto o servicio no está relacionado con el giro propio del negocio como un elemento imprescindible del proceso productivo, deberá analizarse si respecto de dicho bien la persona natural o jurídica se encuentra en situación de asimetría informativa⁶.
17. De verificarse la existencia de la asimetría informativa en el caso concreto, la parte denunciante encajará en la noción de consumidor. Por el contrario, si se acredita que el microempresario no se encuentra en una situación de asimetría informativa respecto del producto o servicio controvertido, la denuncia deberá ser declarada improcedente.

Sobre la noción de microempresario

– De la condición de microempresario en la legislación nacional

18. El Código, en forma excepcional, permite el acceso a la tutela administrativa de los microempresarios que *“evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio”*, sin embargo, no establece el modo de acreditación de la condición de microempresario ante la autoridad administrativa, por lo que resulta importante establecer la modalidad de determinar dicha condición.
19. La inclusión de los microempresarios tiene como sustento principal su particular posición en el mercado, en la medida que el legislador consideró que no cuentan con recursos

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013
Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
(...)

⁵ La Comisión entiende por “giro propio del negocio” aquellas actividades esenciales del proceso productivo, es decir, aquellas actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. De esta manera, las actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. De esta manera, las actividades que no forman parte del proceso productivo y respecto de las cuales cabe, en principio, la tutela administrativa de la Comisión, son aquellas de apoyo al proceso productivo.

⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016. **TÍTULO PRELIMINAR**

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:
(...)

7. Asimetría informativa. - Característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores.

suficientes para equiparar la asimetría informativa frente al proveedor, por lo que requieren la tutela que brinda el Código.

20. La Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, Sala), refiriéndose a la situación de asimetría informativa de los microempresarios, en la Resolución 3311-2018/SPC-INDECOPI del 28 de noviembre de 2018, señaló que:

“La ley obliga a evaluar la asimetría informativa en relación con el rubro de productos o servicios materia de denuncia, esto es, considerándolos de manera genérica y abstracta. En tal sentido, no se analiza la asimetría informativa respecto de la presunta infracción que denuncia el microempresario en el caso concreto. Cabe indicar que esta Sala ha señalado que respecto de los productos y servicios que no forman parte del giro propio del negocio del microempresario denunciante, se presume que este se encuentra en asimetría informativa frente al correspondiente proveedor; sin perjuicio de que dicho proveedor pueda acreditar lo contrario.”

(Subrayado agregado)

21. En ese sentido, se estima que no solo compete al denunciante acreditar la situación de asimetría informativa, sino que es necesario evidenciar que en determinados períodos no cuenta con la capacidad económica para prevenir, mitigar o corregir las conductas y prácticas que podrían afectar sus legítimos intereses, a efectos de extender de forma excepcional la aplicación del sistema de protección al consumidor.
22. En efecto, según los artículos 4 y 5 de la Ley Mype⁷, el microempresario es definido como “la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios”, y cuyo nivel de ventas netas anuales no supera 150 UIT.
23. Así, la persona natural o jurídica que pretende acceder a la tutela del Código por su calidad de microempresario deberá acreditar que cumple con el referido requisito, esto es, no sobrepasar el parámetro de ventas anuales dispuesto por la Ley Mype. Sin embargo, debido a que la situación o condición de microempresa puede verse modificada en cada ejercicio anual, resulta importante establecer el período relevante sobre el cual se determinará dicha condición.
24. Al respecto, la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que Regula los Procedimientos de Protección al Consumidor Previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Directiva Única de Protección al Consumidor),

⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013

Artículo 4.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.

(...)

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

(...)

establece que el administrado debe acreditar que ostenta la condición de microempresario a la fecha de la presentación de la denuncia⁸.

25. En ese sentido, el administrado tendrá que evidenciar la condición de microempresario cuando concurra a la vía administrativa, lo cual realizará mediante la presentación de las declaraciones juradas mensuales de IGV y del IR del ejercicio tributario anterior, en la medida que el ejercicio gravable (periodo fiscal) comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año, ello según lo establecido en el artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF⁹.
26. Con relación a ello, el literal b) del artículo 11° de la Directiva Única de Protección al Consumidor establece que el administrado que ostente la condición de microempresario debe presentar, entre otros, la copia simple de la documentación que acredite su condición de microempresa, de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación sobre la materia¹⁰.
27. A efectos de explicar lo expuesto, el análisis de la calidad de microempresario se deberá entender, de acuerdo con el siguiente diagrama:

Diagrama N° 2

⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.**

Artículo 11.- Requisitos de la denuncia

(...)

El denunciante deberá acreditar que ostenta, a la fecha de la presentación de la denuncia, la condición de microempresario.

⁹ Por tanto, los efectos constitutivos de dicho ejercicio gravable continuarán durante el siguiente año hasta la fecha en que se determine nuevamente sus ingresos. Por ejemplo, si al finalizar el ejercicio gravable el contribuyente era microempresario, entonces, dicha calificación continuará hasta la culminación del siguiente periodo, fecha en la cual se volverá a verificar su condición en función de los ingresos generados durante ese periodo.

¹⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.**

Artículo 11.- Requisitos de la denuncia

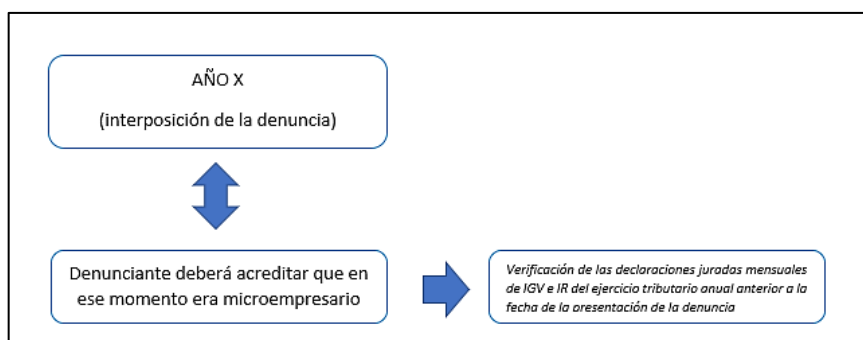
(...)

11.4. En caso de que el denunciante ostente la condición de Microempresa, debe adjuntar a su denuncia:

a) Copia simple de los documentos que acrediten su existencia y representación, o la identificación del expediente administrativo, trámite o reclamo ante el INDECOPI en el cual fueron presentados. Estos documentos pueden ser sustituidos por la declaración jurada del administrado sobre la existencia de la persona jurídica, la designación de su representante legal y la vigencia del poder, y la identificación de la partida y oficina registral donde conste su inscripción.

b) Copia simple de la documentación que acredite su condición de microempresa, de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación sobre la materia.

El denunciante deberá acreditar que ostenta, a la fecha de la presentación de la denuncia, la condición de microempresario.



28. Es oportuno precisar, que antes de la entrada en vigor de la mencionada directiva, se consideraba que los administrados tenían que evidenciar la condición de microempresario en dos (2) momentos: (i) cuando entabló la relación de consumo; y, además, (ii) cuando presentó la denuncia administrativa para acceder a la tutela del Código. Así, debía acreditar que no sobrepasaba el parámetro de ventas anuales dispuesto por la Ley Mype en dichos periodos.
29. Sin embargo, actualmente, en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva Única de Protección al Consumidor, solo corresponde evidenciar la condición de microempresario del accionante al momento en que presentó su denuncia. Cabe precisar que, conforme lo señalado en la mencionada directiva, su aplicación es inmediata para los procedimientos en trámite¹¹.

— El requisito de ventas anuales

30. Al respecto, el artículo 5° de la Ley Mype establece que, una microempresa (sea persona natural o jurídica) debe cumplir con las características que establece la norma, referidas a que su nivel de ventas anuales no debe superar las 150 UIT¹².
31. Asimismo, el artículo 2° del Reglamento de la Ley Mype¹³ establece que, se deberá entender por niveles de ventas anuales, lo siguiente:

¹¹ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- VIGENCIA

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su publicación y es de aplicación inmediata a todos los procedimientos que se encuentren en trámite.

¹² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
- (...)

¹³ **REGLAMENTO DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE**, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 008-2008-TR y publicado el 30 de setiembre de 2008

Artículo 2.- Características de la Mype

Las características establecidas en el artículo 5 de la Ley definen, según corresponda, a una microempresa o a una pequeña empresa, sin perjuicio de los regímenes laborales o tributarios que les resulten aplicables por ley.

Para los fines del artículo 5 de la Ley, entiéndase por niveles de ventas anuales lo siguiente:

- Los ingresos netos anuales gravados con el IR que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del IR, tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen General del IR.
 - Los ingresos netos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial del IR, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
 - Los ingresos brutos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas del Nuevo RUS, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
32. El artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta¹⁴ establece que se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza.
33. Para mayor abundamiento, el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución N° 02760-5-2006, precisó que la determinación de los ingresos netos devengados en cada mes debe considerar aquellos ingresos definidos como tales en las normas internacionales de contabilidad, gravados por el impuesto a la renta de tercera categoría, tales como la venta de productos, la prestación de servicios, el uso por terceros de los activos de la empresas que generen intereses, regalías y dividendos, la disposición de activos como inmuebles, maquinarias y equipos, e inversiones¹⁵.

1. Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta.
2. Los ingresos netos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial del Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
3. Los ingresos brutos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Nuevo RUS, tratándose de contribuyentes de este Régimen.

En caso el contribuyente o la SUNAT variara los ingresos inicialmente declarados, determinándose mayores ingresos, se considerarán estos últimos.

Se considerarán las ventas de los doce (12) meses anteriores al momento en que la MYPE se registra y la UIT correspondiente al año respectivo.

¹⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, aprobado por DECRETO SUPREMO 179-2004-EF y publicado el 8 de diciembre de 2004**

Artículo 85.- Los contribuyentes que obtengan de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva, les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente:

- a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondiente al ejercicio preferente al anterior.

(...)

Para efecto de lo dispuesto en este artículo, se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza. e impuesto calculado al importe determinado aplicando la tasa a que se refiere el primer párrafo del artículo 55 de esta Ley."

¹⁵ **RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL 02760-5-2006**

(...)

En nuestra legislación, el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo 774 modificado por la Ley 27034, establece que sobre la base de ingresos netos obtenidos en el mes se calcula el pago a cuenta mensual del Impuesto a la Renta de tercera categoría.



34. De conformidad con lo expuesto, para determinar la calidad de microempresa de la denunciante, corresponde verificar que su nivel de ventas, compuesto por sus ingresos netos anuales, no supere las 150 UIT, los cuales incluyen las ventas de bienes o prestación de servicios relacionados con su giro de negocio, así como otros ingresos gravados por el IR.
35. Es preciso señalar que, en virtud de los fundamentos desarrollados precedentemente, corresponde considerar como parámetro para la determinación de la calidad de microempresario de la denunciante, en los términos de la Ley Mype y su Reglamento, la suma de todos los ingresos gravados con el IR más las ventas por bienes o prestación de servicios.
36. En ese sentido, esta Comisión procederá a verificar que la suma de los ingresos netos del denunciante consignados en las declaraciones juradas mensuales del IGV y del IR (PDT IGV-Renta Mensual) en el ejercicio no superen las 150 UIT, conforme lo dispone el reglamento de la Ley Mype.

Aplicación al caso en concreto

Filtro General

37. Dada la condición de empresa denunciante, se puede concluir válidamente que solicitó el producto materia de análisis a efectos de ser utilizado en su actividad comercial; es decir, para fines distintos a los personales, familiares o de su entorno social inmediato.
38. Por lo tanto, de acuerdo con el diagrama elaborado, luego de determinar que la parte denunciante no adquirió, usó o disfrutó el producto para un fin personal, familiar o de su entorno social inmediato, corresponde que esta Comisión analice, a través del filtro especial para microempresas, si el denunciante posee la calidad de consumidor final.

Filtro especial para microempresas

39. De acuerdo con el resultado obtenido luego de aplicar el filtro general, corresponde declarar improcedente la denuncia; sin embargo, tal como se ha expuesto previamente,

El tercer párrafo del citado artículo considera ingresos netos al total de los ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a las costumbres de la plaza.

Efectuando un análisis de la citada definición, entendemos que los ingresos netos están referidos a lo siguiente:

- Ingresos devengados en cada mes, es decir ingresos mensuales sobre los cuales se tienen derecho a obtenerlos, es decir ingresos mensuales sobre los cuales se tienen derecho a obtenerlos, es decir una acreencia sobre ellos.
- Netos de devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a las costumbres de la plaza, es decir neto de aquello que responde a costumbres del mercado, propio de operaciones que realizan las empresas con terceros y por los cuales obtienen un ingreso gravable.

Del análisis efectuado se aprecia que esta definición no podría comprender la ganancia por diferencia de cambio producto de las operaciones a que se refieren los incisos b) al f) del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, en tanto constituye un ajuste contable y no un ingreso en el sentido del artículo 85° de la ley, la que resulta luego de compensarse las devaluaciones o revaluaciones de la moneda a lo largo del ejercicio, para obtener al cierre de dicho ejercicio (31 de diciembre) una diferencia neta de cambio.

En efecto, bajo lo señalado en las Normas Internacionales de Contabilidad las diferencias de cambio no constituyen ingresos entendidos éstos como los provenientes de la venta de productos, la prestación de servicios, el uso por terceros de los activos de la empresas que generen intereses, regalías y dividendos (NIC 18: Ingresos), la disposición de activos como: inmuebles, maquinaria y equipos (NIC 16), inversiones (NIC 25), etc. y cuyo monto pueda ser usualmente determinado por un acuerdo entre la empresa y el comprador o usuario."



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N°1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1693-2025/CC1

debe analizarse adicionalmente si la empresa se encuentra en el supuesto de excepción previsto por el Código para las microempresas.

a) Sobre la calidad de microempresario de Distribución Logística JM S.A.C

40. Considerando que la denuncia se presentó en el año 2025, correspondería analizar las declaraciones mensuales de IGV e IR del ejercicio inmediato anterior a dicho año, es decir, del ejercicio 2024.
41. La parte denunciante presentó las declaraciones de Impuesto a la Renta correspondiente al año 2024.
42. De la revisión de los ingresos netos mensuales del ejercicio correspondiente al año 2024 (año anterior de la interposición de la denuncia), se ha verificado que Distribución Logística JM S.A.C no ha superado las ciento cincuenta (150) UIT.
43. En atención a ello, esta Comisión concluye que el denunciante se encontraba dentro de los límites de ingresos máximo exigidos normativamente para ser considerado como microempresario y, con ello, la autoridad administrativa se avoque al análisis de fondo del presente procedimiento.

b) Si el producto o servicio está relacionado con el giro propio del negocio

44. Teniendo en consideración que las normas de protección al consumidor deben ser interpretadas desde una perspectiva tuitiva hacia el consumidor¹⁶, la interpretación jurídica de lo que significa «giro propio del negocio» debe permitir una adecuada protección de los microempresarios.
45. Asimismo, debe considerarse que la situación del microempresario no se puede comparar con una pequeña empresa, y menos aún con una gran empresa, como por ejemplo una que cuente con servicios centrales encargados de realizar análisis complejos e investigaciones de mercados. Por lo general, es el propio fundador de la microempresa quien tiene contacto directo con el mercado y, por tanto, será su experiencia (muchas veces inicial o poca por su reciente ingreso al mercado) la que tenga gran influencia en las decisiones que adopte la compañía.
46. Por giro propio del negocio debemos entender aquellas actividades esenciales del proceso productivo, es decir, aquellas actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. Sería reprochable que el microempresario no tuviera al menos un mínimo de información especializada, superior a la detectada por cualquier ciudadano, al momento de adquirir estos productos o contratar estos servicios vinculado al proceso productivo. En este aspecto recae la naturaleza de la asimetría de la información, por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor

¹⁶

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo V.- Principios El presente Código se sujeta a los siguientes principios:

(...)

2. Principio Pro Consumidor.- En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores. En proyección de este principio en caso de duda insalvable en el sentido de las normas o cuando exista duda en los alcances de los contratos por adhesión y los celebrados en base a cláusulas generales de contratación, debe interpretarse en sentido más favorable al consumidor.



información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores¹⁷.

47. Acorde con lo expuesto, las actividades que no forman parte del proceso productivo y respecto de las cuales cabe, en principio, la tutela administrativa de la autoridad administrativa, son aquellas de apoyo al proceso productivo. En ese sentido, y conforme a lo establecido por la norma, deberá analizarse si el microempresario se encontraba en una situación de asimetría informativa a efectos de acceder a la tutela que brinda la Comisión.
 48. Cabe señalar que mediante Resolución N° 2188-2011/SC2-INDECOPI del 18 de agosto de 2011, la Sala señaló que constituyen productos o servicios no relacionados con el giro propio del negocio aquellos que pese a ser complementarios y facilitar la actividad económica del microempresario, no son absolutamente imprescindibles para el desarrollo de la misma, tales como los servicios transversales a todo esquema productivo o de comercialización, como por ejemplo los servicios de publicidad, transporte de mercaderías o determinados servicios financieros¹⁸.
 49. Sobre el particular, la Comisión accedió a la información registrada en la página web de la Sunat, verificando que el giro empresarial de Distribución Logística JM S.A.C está referido a “transporte de carga por carretera”¹⁹.
 50. En virtud de ello, se aprecia que la contratación de cuenta de ahorros 191-919****-0-56 no constituye una actividad esencial o imprescindible para el rubro de “transporte de carga por carretera”, toda vez que la ausencia de dicha contratación no supone la paralización de la actividad económica.
 51. En consecuencia, la contratación del producto financiero constituyó una actividad de apoyo al proceso productivo de la actividad desarrollada por de Distribución Logística JM S.A.C, por lo que se concluye que no forma parte del giro propio de su negocio.
- c) Si evidencia una situación de asimetría informativa con el proveedor, respecto de los bienes y servicios no relacionados con el giro propio del negocio**

¹⁷ Así, por ejemplo, cuando un sastre elabora trajes para sus clientes, se espera que tenga un conocimiento superior respecto de cualquier ciudadano en lo relativo a cortes y calidad de las telas que utiliza, la calidad de hilos y botones. A criterio de la Comisión, estos elementos son esenciales dentro de su proceso productivo, por lo que no podría acceder al ámbito de protección que brinda la Comisión respecto de estos bienes. Sin embargo, ello no sucede cuando el microempresario solicita abrir una cuenta corriente en una entidad financiera y realiza transacciones de abono o cargo en ella, cuando adquiere un equipo de aire acondicionado para mejorar las zonas de atención a sus clientes o cuando adquiere una máquina de coser por primera vez, es decir, para iniciar su actividad económica. Tal como se señaló en párrafos precedentes, muchas veces el titular de la microempresa es una persona natural que no cuenta con los conocimientos necesarios respecto del bien que pretende adquirir o el servicio a contratar, siendo él quien decide personalmente sobre el desarrollo propio del negocio. En este contexto, las decisiones iniciales se basan en su intuición y percepción del negocio que emprende, y son tomadas a pesar de la poca experiencia con la que cuenta. Otro ejemplo sería el de una microempresa courier dedicada a la distribución y comercialización de productos al interior del país. Respecto de ella, se espera que conozca las mejores rutas por las cuales puede enviar sus productos, las empresas que ofrecen servicios confiables, o los sistemas de embalaje que debe emplear y que le permitirán garantizar que sus productos lleguen en adecuadas condiciones. Sin embargo, no le sería reprochable no conocer sobre la calidad del mobiliario adquirido para que sus trabajadores desarrollen sus labores o las computadoras que compró para realizar coordinaciones entre sus trabajadores y con los clientes del interior del país.

¹⁸ Ver fundamento 33 de la Resolución N° 2188-2011/SC2-INDECOPI del 18 de agosto de 2011.

¹⁹ <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>



52. Finalmente, corresponde a esta Comisión, en su análisis, determinar si respecto del bien o servicio materia de cuestionamiento y que no está relacionado con el giro propio del negocio, la denunciante padece o no de asimetría informativa en el caso concreto.
53. Puede ocurrir que no padezca de dicha asimetría si es que, por ejemplo, ha estado inmerso en operaciones repetitivas que permiten suponer que ha obtenido información relevante sobre el desempeño de la industria o negocio de que se trate. En otros casos, sin embargo, a pesar de tratarse de actos repetitivos, la complejidad de la información a procesar puede impedir que con el tiempo se desarrolle un equilibrio informativo, lo que suele ocurrir en mercados complejos donde se procesa abundante información especializada, como es el caso de determinados servicios financieros (por ejemplo, contratos de *leasing*).
54. En ese sentido, habrán casos en los cuales la existencia de operaciones repetitivas genere convicción de que el microempresario ha superado la asimetría informativa que padecía frente al proveedor y en los cuales no será sujeto de protección ante esta instancia administrativa; no obstante, habrán otros casos en los cuales, a pesar de existir operaciones repetitivas, la complejidad de la información a procesar induzca a la autoridad administrativa a considerar que el microempresario no estaba en condiciones de superar la asimetría informativa.
55. Adicionalmente, podrían existir supuestos en los cuales si bien el producto o servicio adquirido no forma parte del giro del negocio de la actividad que realiza el microempresario, dada la clase de servicio objeto de contrato, podría no demandar conocimientos especializados por encima de lo que razonablemente se podría esperar de cualquier consumidor razonable; por tanto, no podría considerarse que el denunciante se encontrara afectado por la desigualdad informativa en la relación de consumo y, por consiguiente, deba ser considerado como consumidor para efectos del Código. De determinarse que el microempresario no se encuentra en una situación de asimetría, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
56. Por otro lado, cabe señalar que mediante la Resolución N° 2188-2011/SC2-INDECOPI, la Sala consideró que los servicios transversales no se encuentran relacionados con el giro del negocio del microempresario, debiéndose analizar la asimetría informativa en la que se encuentra el consumidor frente al proveedor respecto del servicio cuestionado a fin de verificar si el mismo ostenta la condición de consumidor final.
57. En ese sentido, la Sala precisó que respecto de los productos y servicios que no forman parte del giro propio del negocio del microempresario denunciante, se presume que este se encuentra en asimetría informativa frente al correspondiente proveedor; sin perjuicio de que dicho proveedor pueda acreditar lo contrario. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la ley obliga a evaluar la asimetría informativa en relación con el rubro de productos o servicios materia de denuncia, esto es, considerándolos de manera genérica y abstracta²⁰.
58. De acuerdo con lo expuesto, al no dedicarse a los servicios financieros relacionados a la celebración de contratos de crédito, la Comisión considera que es evidente la situación de asimetría informativa del denunciante respecto al servicio contratado.

²⁰ Ver fundamento 38 de la Resolución N° 2188-2011/SC2-INDECOPI.

59. Por lo expuesto, ha quedado acreditado que Distribución Logística JM S.A.C posee la calidad de consumidor final de acuerdo con lo establecido en el Código; por lo que, acogiendo la recomendación de la Secretaría Técnica, esta Comisión considera que la parte denunciante califica como consumidor final.

(ii) Sobre la responsabilidad del Banco respecto a la evaluación del patrón de consumo

60. El Banco indicó que, de acuerdo con lo señalado por la SBS a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas).
61. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
62. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas aquellas legales, explícitas e implícitas²¹.
63. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras dos garantías (explícitas e implícitas).
64. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.

²¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

- Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.
- Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.
- Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

65. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”*²²
66. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del Banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
67. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.
68. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas²³, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones

22

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

23

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.

no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.

69. En efecto, no basta con que el Banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenida en el Reglamento de Tarjetas.
70. En tal sentido, este despacho es enfático en señalar que, con el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que – para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas²⁴, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.
71. Cabe adicionar, sobre este punto que, si bien el Banco precisó que el 17 de setiembre de 2025, la SBS publicó la Resolución SBS N° 03289-2025, mediante la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las medidas de seguridad derivadas del monitoreo formaban parte de la gestión de riesgos de las entidades financieras y no determinaban por sí mismas la validez de las operaciones; lo cierto es que esta modificatoria entró en vigencia el 18 de setiembre de 2025 y constituye un marco regulatorio posterior a los hechos materia de análisis.
72. Por tales motivos, si bien el Banco ha señalado que no se le podría atribuir responsabilidad sobre los resultados de su sistema de monitoreo en tanto ello responde a una herramienta de gestión de riesgo, ello no impide que este despacho verifique el cumplimiento del empleo de dicho mecanismo de seguridad en los casos de operaciones no reconocidas, pues como se ha señalado antes, se trata de una garantía legal que compromete la idoneidad del servicio prestado.
73. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza este despacho respecto del sistema de

9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.

10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

24

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)

monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.

Sobre el deber de idoneidad

74. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe²⁵.
75. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado²⁶. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

— De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas

76. En el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.
77. En ese sentido, el Reglamento de Tarjetas²⁷ establece las medidas de seguridad generales que deberán adoptar las entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas

²⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

²⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

²⁷ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Artículo 14°. - Cargos

de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).

78. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), cuyas disposiciones legales establecían procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios brindados a sus usuarios a través de canales digitales²⁸, así como para la realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.
79. Asimismo, con la finalidad de una mejor implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024, la SBS publicó la Resolución SBS N° 02286-2024, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las empresas del sistema financiero debían adoptar como mínimo, entre otros, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
80. A través del citado dispositivo legal, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, hasta el 1 de julio de 2025.
81. Así pues, en el caso particular, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de débito no presente; y, de acuerdo con la Resolución SBS N°

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.

28

RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.

Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

- a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.
- b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.
- c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.
- d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.
- e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.

(...)

02286-2024 el plazo de adecuación para la aplicación de dicho supuesto será hasta el 1 de julio de 2025.

82. En este punto, consideramos oportuno precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente²⁹; y, será eficaz cuando esta haya sido publicada cumpliendo el mandato de la Constitución³⁰.
83. En esa línea, debemos tener en cuenta también que, una disposición jurídica puede ser modificada o derogada por otras que empiezan a regir una vez promulgadas y publicadas, por lo que la aplicación de la norma jurídica en el tiempo podrá ser retroactiva³¹, inmediata³² o ultraactiva³³.
84. Finalmente, es importante señalar que, aun cuando la regla general respecto de la vigencia de las normas sea que estas resultan aplicables desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cierto es que se puede disponer, por ejemplo, un plazo de adecuación, lo cual permitirá un periodo de transición entre la promulgación y la plena aplicación de la norma, como ha ocurrido en el presente caso.
85. En ese sentido, si bien la Resolución SBS N° 2286-2024 entró en vigor el 29 de junio de 2024, lo cierto es que esta contemplaba plazos de adecuación para que las entidades del Sistema Financiero pudieran implementar las medidas para la autenticación del usuario conforme las modificaciones establecidas en la referida resolución, las cuales consisten en las medidas contempladas en el Reglamento de Ciberseguridad.
86. Siendo ello así, la plena aplicación de la Resolución SBS N° 2286-2024 dependerá del cumplimiento de dichos plazos, los cuales son: (i) a partir del 31 de diciembre de 2024 para modificaciones que no se encuentren vinculadas a ciberseguridad; y, (ii) a partir del 1 de julio de 2025 para supuestos específicos que se encuentren vinculados a ello.
87. Por consiguiente, atendiendo a la fecha de realización de las operaciones, esto es 11 de junio de 2025, el supuesto específico materia de evaluación y en la medida que no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024, la Autoridad Administrativa

²⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de cinco mil ciudadanos contra el denominado "Documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993" (sic).

³⁰ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, promulgada el 29 de diciembre de 1993**
Supremacía de la Constitución

Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

³¹ La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Al respecto, ver RUBIO CORREA, Marcial (2008). *El Título Preliminar del Código Civil* p. 51. Lima: PUCP.

³² La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio, durante el tiempo que estuvo vigente. Todo hecho, situación o relación jurídica que se produce bajo su vigencia, será el ámbito de aplicación inmediata de la norma vigente. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.

³³ La aplicación ultraactiva supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Imaginemos que una norma fue derogada pero se sigue aplicando. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.



analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.

88. Es importante señalar que, si bien el Banco ha objetado la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad para evaluar las operaciones cuestionadas en el presente procedimiento, lo cierto es que, conforme a lo desarrollado en los numerales anteriores, la Autoridad Administrativa examinará la implementación de las medidas de seguridad de acuerdo con las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.

a) **De la operación no reconocida realizada con cargo a la cuenta de ahorros 191-919*****-0-56 del denunciante**

89. En primer lugar, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de una operación no reconocidas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas. Al respecto, es importante destacar que la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas³⁴.
90. Dicha modificación, al no encontrarse directamente relacionada con las disposiciones de ciberseguridad, entró en vigor el 1 de enero de 2025, conforme se desprende del artículo séptimo de la Resolución SBS N° 2286-2024.
91. En consecuencia, se advierte que el mencionado artículo resulta aplicable al presente caso, toda vez que las operaciones materia de evaluación se efectuaron el 11 de junio de 2025, fecha en la que la norma se encontraba vigente.
92. Ahora bien, del contenido del citado artículo 9° se desprende que todo cargo efectuado en una tarjeta de crédito debe estar debidamente justificado y respaldado, sobre la base de tres presupuestos exigidos: i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario—,
93. Por ende, la validez de un cargo realizado en el producto financiero del tarjetahabiente exige la concurrencia de dichos requisitos, de modo que corresponde al Banco acreditar —conforme al contrato suscrito— que los parámetros de autorización de la operación cuestionada resultaron válidos y se ajustaron a la normativa vigente.
94. Ahora bien, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad bancaria en el presente caso, se deberá verificar si las transacciones no reconocidas realizadas a través de la plataforma virtual (banca móvil), cumplieron con los parámetros de seguridad implementados por el proveedor, esto es, (i) la afiliación al canal digital; (ii) el inicio de sesión en dicho canal, (iii) la afiliación a la clave *token*; y, (iv) el registro de las operaciones cuestionadas con el ingreso de la clave dinámica correspondiente.
95. Respecto al punto (i) del numeral precedente, el denunciante cuestionó en su escrito del 16 de febrero de 2026 que la entidad bancaria no aportó medios probatorios que

34

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 9°. - Cargos asociados a tarjetas de crédito

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de tarjeta de crédito adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de crédito.

acrediten su afiliación a la banca móvil; por ende, no puede presumirse el consentimiento para su uso.

96. Al respecto, de la revisión conjunta de los medios probatorios aportados por el denunciado dentro del expediente, no se verifica alguno que pudiera acreditar la afiliación de la tarjeta Credimás 4557-88***-0325, vinculada a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 del denunciante, al canal banca móvil.
97. De otro lado, en cuanto al ingreso a la plataforma digital, el Banco señaló que el 11 de junio de 2025 a las 09:19:26 horas, se inició sesión en el aplicativo Banca Móvil BCP para efectuar las operaciones cuestionadas. Para lo cual, dicha entidad bancaria presentó el *"Reporte de operaciones Banca Móvil"*³⁵, a través del que se verifica que en dicha fecha y hora se registró el inicio de sesión (bajo el código interno computacional 0280***32), conforme a las glosas "200" y "login", las cuales acreditan el correcto ingreso de la tarjeta Credimás 4557-88***-0325 vinculada a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56.
98. Si bien el Banco presentó un reporte que registra un inicio de sesión el 11 de junio de 2025 y la generación de una clave de internet en abril del mismo año, dicha actividad técnica, en el presente caso, no convalida la legitimidad de las operaciones, debido a que el canal digital no fue válidamente afiliado de forma previa por el titular.
99. En cuanto a la afiliación a la clave token,-mecanismo de seguridad que en principio cumpliría con lo exigido por la normativa sectorial vigente- en el presente caso se observa que las operaciones realizadas por la banca móvil BCP habrían sido validadas con el uso del método biométrico "Finger Print"³⁶ y que, si bien la empresa no ha cuestionado su afiliación a dicho mecanismo, para determinar la responsabilidad de la entidad bancaria debe verificarse si la operación no reconocida cumplió con todos los parámetros de seguridad.
100. Por su parte, el Banco sostiene que el método biométrico "Finger Print" es un factor de verificación inherente al usuario, lo que garantizaría un nivel adicional de seguridad y reduciría significativamente el riesgo de uso no autorizado.
101. No obstante, el Banco no adjuntó algún medio probatorio que acredite que la empresa brindó su aceptación o realizó el cambio de configuración de la firma con clave "Token Digital" al método biométrico "Finger Print" para la autenticación de sus operaciones; por tanto, este despacho considera que no se acreditó dicha aceptación o modificación en la configuración de la firma digital de la empresa.
102. Ahora bien, en cuanto al uso de la clave dinámica para la confirmación de las operaciones, el Banco señaló que la autorización de la operación cuestionada se efectuó a través del biométrico "Finger Print".
103. Al respecto, cabe traer a colación nuevamente el *"Reporte de operaciones de banca móvil"*, del cual se verifica que la columna destipautenticacion "Finger Print" y la fila 28,

35 Ver la pieza procesal denominada "ANEXO 1-A REPORTEBANCAMÓVIL.PDF" presentada mediante escrito del 15 de enero de 2026 por el Banco.

36 Ver la pieza procesal denominada "ANEXO DESCARGOS.PDF" presentada mediante escrito del 15 de enero de 2026 por el Banco.

coinciden con el monto cuestionado de S/ 30 000,00 cargado a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56.

104. Sobre el particular, pese a que del reporte de operaciones se verifica que la transacción cuestionada se autorizó con el factor de seguridad 'Finger Print', esta Comisión no puede corroborar dicha validación de manera objetiva por la ausencia de medios probatorios complementarios que permitan profundizar en el análisis de la autenticación de la operación.
105. En consecuencia, de los medios probatorios previamente señalados y en atención a las particularidades del caso, esta Comisión advierte que el Banco únicamente acreditó el cumplimiento del primero de los presupuestos detallados en el numeral 92 del presente informe. No obstante, los otros dos (2) presupuestos no se encuentran plenamente verificados, pues, si bien el Banco acreditó que la operación fue ejecutada mediante la banca móvil con el ingreso biométrico "Finger Print", ello no resultaba suficiente para acreditar la existencia de una autorización válida, pues correspondía verificar, en el contrato suscrito por las partes, si dicho mecanismo fue expresamente pactado como medio de autorización de las operaciones; siendo que, solo a partir de dicha constatación contractual podría considerarse que la operación fue válidamente cargada.
106. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 268-2025/CC1-ST del 3 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la tarjeta Credimás 4557-88***-0325 vinculada a la cuenta de ahorros 191-919*****-0-56, a la fecha, el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
107. En ese sentido, en tanto que no ha quedado acreditada la validez de la operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-919*****-0-56 de la empresa por la suma ascendente a S/ 30 000,00, al no haberse cumplido de manera concurrente con los requisitos antes detallados, corresponde atribuir responsabilidad al Banco por el presente extremo de la denuncia.

Del patrón de consumo de la denunciante

108. Como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca, conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
109. Como se aprecia, las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
110. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben de concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1693-2025/CC1

111. Es decir, no basta que se presente únicamente un criterio, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
112. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
113. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.
114. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
115. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.
116. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades bancarias, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones de registren sus usuarios.
117. Asimismo, en mérito de lo señalado por el Banco en su escrito de descargos, el 17 de setiembre de 2025, la SBS publicó la Resolución SBS N° 03289- 2025, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las medidas de seguridad derivadas del monitoreo forman parte de la gestión de riesgos de las entidades financieras; y, no determinan por sí solo la validez de las operaciones. Dicha modificación entró en vigencia el 20 de setiembre de 2025.
118. Por último, es necesario acotar que la Resolución Final N.º 3947-2025/CC1 invocada por el Banco en su escrito de descargos, desarrolla una materia distinta a la exclusión del patrón de consumo en operaciones no reconocidas.
119. Dicho esto, corresponde señalar que, en anteriores casos³⁷, el Banco ha brindado información a la Secretaría Técnica sobre el funcionamiento de su sistema de monitoreo, el cual se detalla a continuación:

³⁷ Véase la Resolución Final N° 2388-2019/CC1 del 13 de noviembre de 2019.

- (i) Hacía seguimiento a patrones de consumo de todos los clientes para generar reglas estadísticas de comportamiento; siendo que estas reglas eran dinámicas, en tanto variaban en función a la tendencia de las modalidades de fraude.
 - (ii) Para garantizar su eficacia, estas reglas eran generadas y conocidas por pocos especialistas en seguridad dentro de la entidad financiera, por lo que no eran reveladas ni siquiera a los demás colaboradores de su entidad.
 - (iii) La finalidad del sistema de monitoreo no era que el cliente autorice la operación ejecutada, sino que una vez que se realizara, el sistema genere una alerta a efectos de que el cliente advierta si efectivamente reconocía la transacción.
120. En línea de lo desarrollado en los párrafos precedentes, así como de lo señalado en el Oficio N° 4446-2020-SBS, corresponde que esta Comisión analice el comportamiento habitual de consumo de la empresa de la información histórica de las operaciones realizadas con cargo a todos los productos financieros contratado con la entidad bancaria.
121. Para el análisis del presente extremo se debe tener en cuenta que se efectuó una sola operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56, siendo que no era posible para el sistema de monitoreo del Banco efectuar un bloqueo de manera previa, en la medida que, tal como se ha indicado precedentemente, se requería del proceso de dicha transacción para que esta pueda ser analizada por los sistemas mencionados, no siendo posible que estos emitan una alerta si es que no se ha realizado alguna transacción con características inusuales.
122. En ese sentido, habiendo efectuado el análisis correspondiente, se verifica que no correspondía que el Banco activara la alerta de su sistema de monitoreo en la medida que la operación materia de denuncia resultó ser la única operación cuestionada, por lo que no era posible que el sistema de monitoreo del Banco efectuara un bloqueo de manera previa.
123. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y los medios probatorios analizados, acogiendo la recomendación de la Secretaría Técnica, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la empresa contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, toda vez que (i) quedó acreditado que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad al permitir que, el 11 de junio de 2025, se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 de la empresa denunciante, por el importe de S/ 30 00,00; y, (ii) en lo referido al patrón de consumo de la empresa denunciante, en la medida que la operación materia de denuncia resultó ser la primera operación cuestionada, no era posible que el sistema de monitoreo del Banco denunciado efectuara un bloqueo de manera previa.

Sobre el hecho referido a que el Banco no habría atendido adecuadamente el Reclamo N° C41449752, interpuesto por el denunciante en fecha 11 de junio de 2025

124. Al respecto, obra en el expediente copia de la hoja de reclamación N° C41449752 del 11 de junio de 2025³⁸, interpuesto por la empresa, de cuya revisión se advierte que la materia reclamada consistió en el consumo no reconocido con cargo a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 por el importe de S/ 30 000,00 y, solicitó la devolución de dicha operación.
125. De otro lado, obra en el expediente una captura de pantalla de la respuesta brindada por el Banco³⁹, en la que consta que indicó al consumidor que la transacción se realizó bajo el proceso de seguridad que se exige para autenticar las transacciones a través de banca móvil, por lo que se le recomendó realizar el cambio de la clave de internet (6 dígitos) desde la misma plataforma digital y se le informó que no era posible atender la solicitud de devolución, lo cual constituyó el sustento de la decisión para atender el reclamo de manera desfavorable.
126. A modo de resumen, se ha elaborado un cuadro con el reclamo y la respuesta brindada por el Banco, conforme se detalla a continuación:

Cuadro N° 2: Comparativo

Reclamo N° C41449752 del 11 de junio de 2024	Respuesta del 24 de junio de 2025
(...) Cliente comenta que no ha realizado la transferencia, indica que no ha recibido ninguna llamada y nadie tiene acceso a su celular por ello pide al banco hacer la investigación y devolución del dinero a la brevedad posible. 11-06 TRAN.CTAS.TERC.BM 30,000.00- 111-023 BMO734 0750206 Pedido: Cuenta de ahorro / 13. Operación no reconocida. (...)	" (...) luego de haber analizado tu solicitud respecto de las operaciones no reconocidas registradas en tu cuenta de ahorros, he validado que dichas operaciones fueron realizadas bajo el proceso de seguridad que exigimos para autenticar las transacciones a través de la banca móvil": (...) Basándome en lo que nos indicas y teniendo en cuenta el análisis elaborado, es probable que una tercera persona haya podido acceder a la información de tu cuenta y haya efectuado la(s) operación(es) no reconocidas. Por lo que te recomendamos realizar el cambio de tu clave de Internet (6 dígitos) desde la misma plataforma digital. En ese sentido, tu solicitud de devolución no es favorable en base a los argumentos antes expuestos (...)"

127. Del cuadro precedente se advierte que, a través del Reclamo N° C41449752 del 11 de junio de 2025, la empresa cuestionó el cargo de la operación no reconocida en la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 y solicitó la devolución del importe cuestionado.
128. Asimismo, de la respuesta brindada por el Banco, se verificó que se pronunció sobre el aspecto reclamado por el denunciante, comunicándole los motivos por los cuales no atendió favorablemente lo solicitado.
129. Es importante mencionar que la respuesta a un reclamo no puede calificarse como inadecuada solo porque el consumidor considere que no se le atendió de la forma, modo

³⁸ Ver la pieza 2 denominada "ANEXO 1D-HOJA DE RECLAMO.PDF" presentada mediante escrito de denuncia del 16 de junio de 2025 por la empresa Distribución Logística JM S.A.C

³⁹ Ver la página 13 de la pieza 17 denominada "DESCARGOS - TRANSPORTE Y DISTRIBUCION -.PDF" presentada mediante escrito del 15 de enero de 2025 por la empresa Distribución Logística JM S.A.C

y detalle que exigió, puesto que no existe una obligación legal para atender favorablemente los reclamos.

130. Es menester reiterar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente, es decir, que sean resueltos en beneficio del usuario. En efecto, la atención a las solicitudes de los usuarios implica que los proveedores deben poner a disposición de los consumidores toda la información relevante respecto del hecho reclamado, tal y como lo hizo el Banco en el presente caso, al haberse acreditado que emitió una respuesta debidamente motivada a fin de justificar la denegatoria de lo peticionado por el denunciante.
131. En ese sentido, en la medida que la empresa sustentó la atención inadecuada del reclamo en que el Banco no ordenó la devolución del importe de la operación no reconocida, cabe indicar que el Banco no se encontraba obligado a conceder lo requerido por el denunciante, como parte de una atención adecuada del reclamo en cuestión, por lo que no es posible atribuirle responsabilidad al proveedor respecto a dicho extremo.
132. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y los medios probatorios analizados, acogiendo la recomendación de la Secretaría Técnica, esta Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia interpuesta por la empresa contra el Banco, por la presunta infracción al numeral 24.1 del artículo 24° del Código.

Sobre el hecho referido a que el Banco no habría atendido la solicitud de gestión presentada por el denunciante en fecha 27 de junio de 2025

133. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 del Código Procesal Civil, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado, es decir, el denunciado acepta la pretensión de la denuncia⁴⁰.
134. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas⁴¹.

⁴⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL**, aprobado por RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 010-93-JUS y publicado el 22 de abril de 1993

Artículo 330.- Allanamiento y reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta. (...)

⁴¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los

135. Entonces, de acuerdo con lo señalado en los numerales 120 y 121, el Banco en su escrito de descargos, formuló allanamiento respecto de la presente imputación realizada en su contra.
136. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación de la Secretaría Técnica, esta Comisión considera que corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia interpuesta por la empresa contra el Banco, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto de la imputación materia de análisis.

Sobre las medidas correctivas

137. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias⁴².
138. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior⁴³. Las medidas correctivas complementarias tienen

supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
(...)

- ⁴² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 114°.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

- ⁴³ **LEY N° 29571.- CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
 - b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h)

el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro⁴⁴.

139. En el presente caso, han quedado acreditadas las siguientes infracciones cometidas por el Banco:

- No acreditó haber adoptado las medidas de seguridad correspondientes al permitir que se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 por el importe de S/ 30 00,00 de titularidad de la empresa denunciante.
- Formuló allanamiento en el extremo referido a no haber atendido la solicitud de gestión presentada por la empresa denunciante el 27 de junio de 2025.

140. Por tanto, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con:

- que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

44

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



- (i) Efectuar la devolución del monto de S/ 30 00,00 a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 de titularidad de la empresa denunciante, así como los cargos, comisiones cobradas como consecuencia de las operaciones no reconocidas, y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta la del cumplimiento del mandato, debiendo regularizar los saldos de dicha cuenta al estado en que se encontraba antes de las transacciones cuestionadas.
- (ii) Entregar la documentación concerniente a la solicitud presentada el 27 de junio de 2025 por la empresa denunciante.
141. Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el denunciado deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código⁴⁵.
142. En este punto, cabe indicar que el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/ COD-INDECOPI denominada "Directiva única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor", señala que si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva⁴⁶.
143. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas

⁴⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

⁴⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN 049-2021-PRE/INDECOPI, publicada el 30 de abril de 2021**

(...)

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

(...)

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.



reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Sobre la graduación de sanción

144. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM)⁴⁷.
- (i) De la operación no reconocida realizada con cargo a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 del denunciante
145. A efectos de graduar la sanción, se tomará en consideración que la infracción administrativa cometida por el Banco está vinculada a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que el 11 de junio de 2025 se realice una 1 operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 del denunciante por un monto de S/ 30 000,00, pese a que no se alertó, escapa de su patrón de consumo y no fue consentida ni autorizada.
146. Para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
147. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en la no adopción de medidas de seguridad respecto de dos operaciones no reconocidas por la suma total de S/ 30 000,00. En ese sentido, se verifica que encuadra en *"Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT"*, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es moderada.
148. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 19, el valor preestablecido (K) equivale a once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

⁴⁷

DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de febrero de 2021.

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia que, como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
(Subrayado agregado)

149. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho. Así, este Colegiado estima su duración en “*menos de cuatro (4) meses*”; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de once con sesenta (11,60) UIT.
150. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que este Colegiado no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ($F = 1$ o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
151. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, esta Comisión, de acuerdo con los fundamentos expuestos y apartándonos de la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0187-2026/CC1-ST, considera que corresponde al Banco una Multa Final (M*) de once con sesenta (11,60) UIT, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código.
- (ii) Sobre el hecho referido a que el Banco denunciado no habría atendido la solicitud de gestión presentada por el denunciante en fecha 27 de junio de 2025
152. El artículo 112° del Código —modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308— establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria⁴⁸.
153. En efecto, se debe considerar que allanarse a la denuncia o reconocer las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual este, en lugar de oponerse, acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra.
154. Dicha declaración brinda a la autoridad administrativa elementos para dilucidar una controversia y conlleva a que el procedimiento resulte más célere. Ello se corrobora con lo establecido en la doctrina que señala que “*el allanamiento encierra una renuncia a*

48

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

defenderse en el proceso, evitando con ello dispendio de gastos y tiempo, de tal forma tal que en atención al momento en que se realiza, como es, al contestar la demanda, conlleva a la exoneración del gasto procesal, exoneración que no opera si se realiza el allanamiento con posterioridad a la contestación”⁴⁹.

155. Cabe señalar que, en aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, aun cuando sea considerado como un atenuante, la sanción a imponer seguirá siendo pecuniaria.
156. Asimismo, se debe tener en cuenta lo recogido en el literal e) artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre la sanción a imponer en los casos en que el denunciado presente el allanamiento dentro del plazo para realizar sus descargos⁵⁰, esto es, una amonestación.
157. En el presente caso, el Banco formuló allanamiento sobre la tercera imputación formulada en su contra, detallado en el inciso iii) del numeral 4 en los antecedentes.
158. Estimando que la conducta procesal adoptada por el Banco ha contribuido con la administración en reducir los costos de la tramitación del presente procedimiento y han permitido emitir una resolución de manera célere, se debe considerar tales conductas de acuerdo con lo establecido en las normas antes citadas.
159. En consecuencia, corresponde recomendar sancionar a el Banco, conforme a lo siguiente:

Cuadro N° 3: Detalle de la sanción

INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN	SANCIÓN
No adoptó las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 por el importe de S/ 30 00,00 de titularidad de la empresa denunciante.	Artículos 18° y 19° del Código.	11,60 UIT
No haber atendido la solicitud de gestión presentada por el denunciante en fecha 27 de junio de 2025.	Artículos 18° y 19° del Código.	Amonestación

Sobre las costas y los costos del procedimiento

⁴⁹ LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. *Comentarios al Código Procesal Civil*. Gaceta Jurídica, 2da Edición, Lima, Tomo I, pp. 859.

⁵⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 30 de abril de 2021**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

- e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

160. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi⁵¹, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.

a) De las costas del procedimiento

161. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, frente al extremo sobre el cual formuló allanamiento, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas del procedimiento en favor de la parte denunciante.
162. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución⁵².
163. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código⁵³.
164. Es pertinente informar que, si la parte denunciante comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el Banco no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁵⁴.

⁵¹ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

⁵² Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

⁵³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

⁵⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

b) De los costos del procedimiento respecto del extremo sobre el que formuló allanamiento

165. La orden para que el infractor asuma el pago de los costos del procedimiento constituye una facultad de la autoridad administrativa, y no así en una obligación, ello considerando los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento reconoció el derecho a solicitar el reembolso de costos del procedimiento.
166. Así, la autoridad administrativa en ejercicio de dicha facultad puede determinar si corresponde o no el otorgamiento de los costos del procedimiento, en atención a las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo estas estar referida, por ejemplo, a la necesidad de recurrir a la autoridad para la satisfacción de una pretensión relativa a la restitución de un derecho vulnerado.
167. En ese sentido, el ejercicio de la facultad para ordenar el reembolso o la condena al pago de los costos debe guardar congruencia con el análisis de costo y beneficio que tanto el denunciado como el denunciante deben efectuar antes de acudir a la Administración Pública mediante el inicio de un procedimiento administrativo. Ello, para otorgar al sistema de protección al consumidor una mayor celeridad y agilidad, que beneficie a los consumidores que requieren una protección efectiva frente a los proveedores obstructivos⁵⁵, a través del otorgamiento de medidas reparadoras, complementarias o para que se conmine a los denunciados al cumplimiento de los mandatos de la administración.
168. El artículo 112° del Código dispone que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas⁵⁶.

- 41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

⁵⁵ Al respecto, debe precisarse que el Decreto Legislativo N° 1308, dispone que el allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

⁵⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 112- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se

169. En el presente caso, ha quedado acreditada la siguiente infracción cometida por el Banco:

- Formuló su allanamiento sobre la no atención de la solicitud de gestión presentada por el denunciante, el 27 de junio de 2025.

170. Por lo que, no corresponde ordenar el pago de los costos del procedimiento solicitado por la denunciante en relación con dicho extremo.

c) De los costos del procedimiento respecto del extremo sobre el que no se formuló allanamiento

171. En el presente caso, ha quedado acreditada la infracción cometida por el Banco (que no formó parte del allanamiento del proveedor denunciado), consistente en que no adoptó las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 por el importe de S/ 30 00,00 de titularidad de la empresa denunciante.

172. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento con relación a tal extremo, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de las costas y los costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

173. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁵⁷.

174. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.

175. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción

considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

⁵⁷

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1693-2025/CC1

por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE:

PRIMERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la empresa Transporte y Distribución Logística JM S.A.C. contra Banco de Crédito del Perú S.A., por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no acreditó haber adoptado las medidas de seguridad correspondientes al permitir que se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 por el importe de S/ 30 00,00 de titularidad de la empresa denunciante.

SEGUNDO: declarar infundada la denuncia interpuesta por la empresa Transporte y Distribución Logística JM S.A.C. contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que quedó acreditado que el Banco cumplió con atender adecuadamente el Reclamo N° C41449752, interpuesto por la empresa denunciante, el 11 de junio de 2025.

TERCERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la empresa Transporte y Distribución Logística JM S.A.C. contra Banco de Crédito del Perú S.A., por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto al hecho referido a no haber atendido la solicitud de gestión presentada por la empresa denunciante el 27 de junio de 2025.

CUARTO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medidas correctivas que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con:

- (i) Efectuar la devolución del monto de S/ 30 00,00 a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 de titularidad de la empresa denunciante, así como los cargos, comisiones cobradas como consecuencia de las operaciones no reconocidas, y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta la del cumplimiento del mandato, debiendo regularizar los saldos de dicha cuenta al estado en que se encontraba antes de las transacciones cuestionadas.
- (ii) Entregar la documentación concerniente a la solicitud presentada el 27 de junio de 2025 por la empresa denunciante.

Para ello, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el proveedor denunciado deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A., conforme a lo siguiente:

Cuadro N° 1: Cuadro de sanciones

INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN	SANCIONES
No adoptó las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-919****-0-56 por el importe de S/ 30 00,00 de titularidad de la empresa denunciante.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor	11,60 UIT
No habría atendido la solicitud de gestión presentada por la empresa denunciante el 27 de junio de 2025	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor	Amonestación

Dicha sanción pecuniaria será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: requerir a Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

SÉTIMO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante, las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, el denunciado deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

OCTAVO: exonerar a Banco de Crédito del Perú S.A. del pago de los costos del procedimiento en el extremo sobre el cual formuló allanamiento.

NOVENO: disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta